



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

- | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1. | ברנד סיון | <u>הנתבעים בתיק 8/194/23</u> |
| 2. | יחזקאל עזרא ניסים | (והנתבעים שכנגד בתיק 8/319/23) |
- באמצעות ב"כ עו"ד אדרי שי

-נגד-

- | | | |
|----|-----------|------------------------------|
| 1. | לפיד יוסף | <u>הנתבעים בתיק 8/194/23</u> |
| 2. | לפיד הדס | (והנתבעים שכנגד 8/319/23) |
- באמצעות ב"כ עו"ד ניר עדי (ברוך) ניר-פז

פסק דין משלים

תביעות הדדיות שבמרכזן השאלה, האם מכוח התקנון המוסכם יש לאסור על הנתבעים להשתמש בדירתם לצורך אחסון סחורה; והאם יש לראות בשימוש שעושים הנתבעים בשביל המשותף לצורך פריקה וטעינה של סחורה, שימוש סביר ורגיל.

כמו כן יעסוק פסק הדין בטענות הנתבעים לפגיעה הנגרמת להם כתוצאה מפלישת גג הפרגולה של התובעים לשטחם, וממעבר מים ולכלוך לחניית הנתבעים. עוד תיבחן השאלה – האם יש לחייב את התובעים בהוצאות התחזוקה של הרכוש המשותף.

הצדדים ורקע כללי

1. במרכז ההליכים בית משותף בן ארבע דירות הנמצא ברחוב לילנבלום 14 חדרה, הידוע כגוש 10035 חלקה 344 (להלן – **הבית המשותף**). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 10.10.1996, באותו מעמד נרשם לו תקנון מוסכם.

2. הבית המשותף בנוי משני מבנים, בכול מבנה שתי דירות. התובעים והנתבעים שכנגד הם הבעלים של תת חלקה 2 (להלן – **התובעים או ברנד**); הנתבעים והתובעים שכנגד הם הבעלים של תת חלקה 3 (להלן – **הנתבעים או לפיד**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

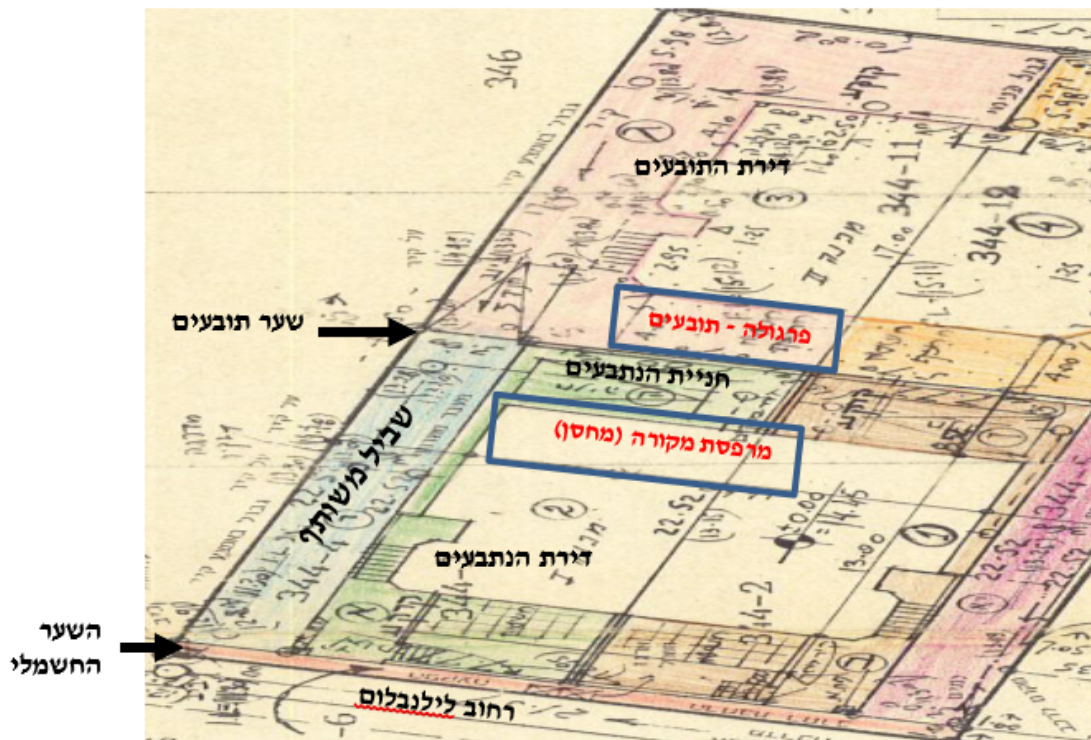
מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. לדירות הצדדים הצמדה משותפת המתוארת "שביל" במסמכי הבית המשותף; שטחו של השביל 67 מ"ר, והוא מסומן בתשריט "י" (להלן – **השביל או השביל המשותף**). הכניסה אל השביל מרחוב לילנבלום, דרך שער חשמלי (להלן – **השער החשמלי**).

4. השביל המשותף עובר לכול אורכה של תת חלקה 3 השייכת ללפיד, וסופו בגבול חלקות הצדדים. השביל המשותף הוא דרך הגישה היחידה לדירתם של ברנד, בין ברכב ובין רגלית. הכניסה לדירת לפיד מימין לשביל ודי בתחילתו; הכניסה לחלקת המשנה של ברנד בסופו של השביל.

5. להלן החלק הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף, עליו סימונים שהוספו על ידי לצורך פסק הדין:



יריעת המחלוקת, הסעדים וראיות הצדדים

6. עניינה של התביעה הראשית בטענה שחלק מדירתם של לפיד משמשת מחסן לציוד עסקי השייך לעסק שבבעלות בנם – אורי לפיד (להלן – **אורי**); שימוש המנוגד לתקנון המוסכם המגביל את השימוש בדירות שבבית המשותף למטרת מגורים בלבד. מעבר לכך טוענים ברנד שאורי מעמיד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ומחנה את רכבו על השביל המשותף לצורך פריקה והעמסה של סחורה; בכך נחסמת דרכם לדירתם, ונפגעת זכותם הקניינית.

7. בתביעה שכנגד טוענים לפיד לחריגת פרגולה של ברנד לשטחם (לחניה הצמודה לדירתם) ולכשל בניקוז המים של מרפסת דירתם, הגורם למעבר מים ולכלוך לחניית לפיד. מעבר לכך מבוקש בתביעה שכנגד לחייב את ברנד להשתתף בהוצאות התחזוקה של השער החשמלי ושל השביל.

8. במסגרת ניהול ההליכים התקיימו דיונים בתאריכים: 03.07.23 ו-15.02.24. דיון הוכחות התקיים ביום 02.05.24. במסגרת דיונים אלו, נמחקו חלק מהסעדים; לגבי חלק מהם הושגו הסכמות וניתן פסק דין חלקי (ראו החלטות מתאריכים 03.07.23 ו-15.02.24).
נותר להכריע בסעדים שלהלן:

בתביעה הראשית -

א. צו מניעה האוסר על לפיד לחסום באמצעות מכשול, חפץ או רכב את השביל המשותף (סעיף 25.1 לכתב התביעה, ראו החלטה מיום 15.02.24 עמוד 8).

ב. צו מניעה האוסר על לפיד לפרוק או לאחסן סחורות מסחריות בשטח דירתם (סעיף 25.2 לכתב התביעה, ראו החלטה מיום 15.02.24 עמוד 8).

בתביעה שכנגד -

ג. צו המורה לברנד להסיט ולהתאים את הפרגולה של מרפסת דירתם (להלן – **הפרגולה**); כך שלא תפלוש לשטח של לפיד; כן לחייבם להתקין מערכת ניקוז שתמנע זליגת מים מהפרגולה לשטח לפיד (סעיף 3.1 לתביעה שכנגד, ראו החלטה מיום 15.02.24 עמוד 8).

ד. להסיט ולהתאים את צינור ניקוז מרפסת דירת ברנד, כך שהמים הנקווים לחצרם, לא יעברו לשטח דירת לפיד (סעיף 3.2 לתביעה שכנגד, ראו החלטה מיום 15.02.24 עמוד 8).

ה. לחייב את ברנד להשתתף בהוצאות התחזוקה של השביל ושל השער החשמלי (סעיף 3.4 לתביעה שכנגד, ראו החלטה מיום 15.02.24 עמוד 8 וכן עמוד 21 לפרוטוקול הדיון מ-02.05.24 עמ' 21 שו' 45-28).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. ראיות ברנד - תיק מוצגי ברנד הוגש ביום 18.04.24; בהמשך הגישו ברנד שני סרטונים (סומנו ת/1, ת/2 בהחלטה מיום 03.06.24). מטעם ברנד העידה התובעת - סיוון ברנד.

10. ראיות לפיד - תיק מוצגי לפיד הוגש בדיון שהתקיים ב-02.05.24 (עמ' 2 לפרוטוקול שו' 2). מטעם לפיד העידו הנתבע יוסף לפיד ובנם של הנתבעים - אורי. בסמוך לאחר דיון ההוכחות ובשלב הגשת סיכומי הצדדים, הודיעו לפיד על החלפת מייצג. סיכומי לפיד הוגשו על ידי בא כוחם כמצוין בכותרת.

11. כדי לא להאריך את הכתיבה מעבר לנדרש, טענות הצדדים יפורטו להלן, בפרק הרלבנטי. כל ההפניות שבסוגריים הן לפרוטוקול דיון ההוכחות מיום 02.05.24, אלא אם צוין אחרת.

התביעה הראשית

האם השימוש בדירת לפיד כמחסן לאחסון סחורה מנוגד לתקנון המוסכם

12. לטענת ברנד, השימוש שלפיד עושים בדירתם, כמחסן לאחסון סחורה, מנוגד לתקנון המוסכם הקובע ש"הדירות בבית המשותף הנ"ל ישמשו למטרת מגורים בלבד, ולא לכל מטרה אחרת" (סעיף 6 לתקנון המוסכם).

13. החלק המשמש לאחסון סחורה הוא במרפסת מקורה שהיא חלק מדירת לפיד (נספח 4 לתיק מוצגי נתבעים). המרפסת המקורה צמודה לחניית לפיד וסמוכה לחומה המפרידה בין דירות הצדדים (ראו תשריט בסעיף 5 לעיל), שטחה של המרפסת כ-20 מ"ר (להלן – **המחסן**).

14. מהחומר שלפניי יש לקבוע שהמחסן משמש את הבן אורי לעסק בתחום מיזוג האוויר שבבעלותו, והוא כולל שירותי ייעוץ והתקנות ללקוחות פרטיים, לתעשייה ולמוסדות. העסק קיים משנת 2018 ומנוהל כחברה בע"מ (עמוד 17 שו' 25-26, 30, 32, 38-43; וכן מוצג 9 למוצגי תובעים).

15. הבן אורי העיד שהמחסן משמש לאחסנה של סחורה "**קרטונים, ציוד, מזגנים**" (עמ' 16 שו' 28-27). בעדותו הסביר אורי שסחורה שהוא מזמין מגיעה על ידי מובילים, אלו פורקים אותה למחסן, והוא מעמיס אותה זמן קצר לאחר מכן "**בטווח של יום יומיים מקבלת הדברים**" (עמ' 16 שו' 28); זה קורה על בסיס כמעט יומי, בתדירות משתנה (עמ' 18 שו' 34-37), "**זה יכול פעם פעמיים בשבוע זה יכול להיות גם 4 או 5 פעמים**", לדבריו יש ימים שהוא לא מגיע למחסן, אך מנגד אפשר שיגיע פעמיים ביום, וכן בימי שישי (עמ' 19 שו' 5-10).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. בעדותו מסר אורי שאין לו מחסן או מקום אחר לאחסון הסחורה של העסק (עמוד 19 שו' 1-2), ועולה מדבריו שהצורך במחסן הכרחי לעסק שהוא מנהל. כשנשאל על ידי ברנד: **"למה להכניס את ההורים לבלגן הזה ולא לשכור מחסן פשוט לאזור שמותאם לעבודה שלך ולגרור אותם לסאגה הזו ועוגמת נפש לתובעים? השיב אורי: "אתה איפשהו מתערב לי בעסק אבל אענה. אם אשכור מחסן, צריך גם מחסנאי. נכון? אתה תממן לי את זה?"** (עמוד 19 שו' 13-16). בסוף עדותו, כשנשאל כיצד ינהג במקרה שיינתן צו האוסר עליו לאחסן סחורה בדירת הוריו השיב: **"אני מניח שאצטרך לשכור מחסן בגודל המרפסת, אני מעריך שהיא בגודל של 20 מ"ר"** (עמוד 19 שו' 34-32).

17. מכלול הראיות שלפניי מצביע על שימוש במחסן למטרה עסקית. טענתו של הבן אורי שהסחורה אינה נשארת זמן רב בדירת הוריו, הואיל והוא נוהג לפנותה זמן קצר לאחר פריקתה על ידי המובילים, לא הוכחה; וממילא אין בטענה זו לשלול מסקנתי בדבר שימוש לצורך עסקי.

18. בשונה מטענתם בכתב ההגנה, שדירתם משמשת רק למטרת מגורים, בסיכומיהם זנחו לפיד טענה זו, והעלו טענה חדשה - שהם פטורים מהיתר לשימוש חורג, הואיל ולא מתקיימת קבלת קהל בעסקו של אורי.

19. בדברים אלו, מודים למעשה לפיד שמתנהל עסק מדירתם, ואולם לטענותיהם בקשר להיתר שימוש חורג אין רלבנטיות בהליך דנן, ואין בהן לפטור אותם מחובותיהם במישור הקנייני, לענייננו - החובה הקבועה בסעיף 6 לתקנון המוסכם, להשתמש בדירתם רק לצרכי מגורים. כידוע, **"דיני התכנון והבניה בוחנים, כשמים, היבטים תכנוניים שונים, אך היתכנות תכנונית אין פירושה היתר לפגוע בקניין הזולת, ומבחינה זו, ככל שהדבר עלול להיראות תמוה, "אין מלכות נוגעת בחברתה"** [רע"א 9645/16 איסק פארי עילית נ' נחמיאס (נבו 10.01.2017)]; ראו גם: בג"ץ 1578/90 אייזון נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ (נבו 09.01.2011).

20. אני קובעת אפוא שהשימוש שעושים לפיד בדירתם כמחסן לאחסון סחורה של עסק למיזוג אוויר ששייך לבנם, אינו שימוש למטרת מגורים. בכך פועלים לפיד בניגוד לסעיף 6 לתקנון המוסכם הקובע ש"הדירות בבית המשותף הנ"ל ישמשו למטרת מגורים בלבד, ולא לכל מטרה אחרת".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. מסקנה זו מייטרת לכאורה את הצורך בבירור הסעד הנוסף שמבקשים ברנד – צו האוסר על לפיד לחסום את השביל בעת שבנם אורי פורק וטוען סחורה - מתן צו האוסר על אחסון סחורה, תמנע ממילא את חסימת השביל. למרות זאת ראיתי להשלים את הבירור גם ביחס לסעד זה.

השימוש בשביל המשותף לצורך פריקה וטעינת סחורה חורג משימוש סביר ורגיל

22. כאמור, השביל המשותף הוא הצמדה משותפת של דירות הצדדים. כמו שכתבתי בפסק הדין (המפקח על המקרקעין נצרת) 59/2020 **בן אבו נ' בוכריס** (נבו 01.05.24), **בהצמדה** לפי סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, דינו של החלק שהוצמד לדירה פלונית כדין הדירה שאליה הוצמד; בשונה מכך, **בהצמדה משותפת** החלק שהוצמד לדירות, אינו משנה את אופיו כ"משותף", ומרגע ההצמדה הוא הופך להיות רכוש משותף של אותן דירות.

23. למרות תיאורו של השביל כ"הצמדה" במסמכי הבית המשותף, יש לראות בו רכוש משותף חלקי, וככזה חלים עליו דיני הבתים המשותפים שבפרק ו' לחוק המקרקעין. יש לשאול, האם בהתאם לדינים אלו, השימוש שעושים לפיד בשביל המשותף, לצורך פריקה וטעינה של סחורה למחסן שבדירתם, הוא שימוש כדין.

24. כידוע, סוג השימוש שבעל דירה רשאי לעשות ברכוש המשותף נקבע בהתאם להוראות התקנון המוסכם; ובאין תקנון או כאשר התקנון המוסכם "שותק" - לפי החלטת האספה הכללית [ראו: סעיף 5(א) לתקנון המצוי; אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 101 (2001)]. מקום שבו התקנון המוסכם אינו כולל הוראות ביחס לסוג השימוש, ובהעדר החלטה של האספה הכללית, בעל דירה רשאי לעשות ברכוש המשותף שימוש רגיל וסביר.

25. שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: **האחד**, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו וכן הדרישות והאילוצים שמציאות החיים מכתיבה. שימוש זה משמעותו עשיית פעולות (מטריאליות ומשפטיות), שלפי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו; היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין. מדובר בשימוש שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו, בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. **השני**, שהוא אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: **ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד כח(2), 817; **ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277; **ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה** פ"ד ל"ז(4) 737 (1983); פנחס נרקיס



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבית המשותף, 152 (מהדורה רביעית, 1998); עוז כהן בתים משותפים: בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף כולל חידושים בתמ"א 38 46-47 (מהדורה שלישית 2015)).

לאחר בחינת ראיות הצדדים וטענותיהם, מצאתי שבנסיבות המקרה שלפניי, השימוש בשביל לצורך פריקה וטעינה של סחורה, אינו בגדר שימוש רגיל וסביר.

תדירות השימוש בשביל לצורך פריקה והעמסת סחורה

26. ללפיד חניה מוצמדת לדירתם בהמשך לשביל המשותף, בצמוד לגבול שבין חלקות הצדדים. הרכב שבו משתמש אורי לצורך עסקו הוא "רכב ואן ענק", שאין אפשרות להחנותו בחניה של הוריו (פרוטוקול דיון מיום 13.07.23 עמ' 4 שו' 22-24).

27. לפיד מודים בסיכומיהם בשימוש שעושה אורי בשביל המשותף לצורך "פריקה והעמסה" (סעיפים 18, 21 ו-22 לסיכומי נתבעים), אם כי לטעמם מדובר "במספר מצומצם של מקרים בחודש". טענתם של לפיד, שמדובר ב"מספר מצומצם של מקרים" נסתרת בחומר הראיות שלפניי, והיא נדחת.

28. בעדותו תיאר אורי שימוש במחסן על בסיס כמעט יומי (עוד' 18 שו' 34-37), "זה יכול פעם פעמיים בשבוע זה יכול להיות גם 4 או 5 פעמים", לדבריו יש ימים שהוא לא מגיע, אך מנגד אפשר שיגיע פעמיים ביום, וכן בימי שישי (עמוד 19 שו' 5-10). בדיון מיום 13.07.23 טען לתדירות של "פעם ביום מקסימום פעמיים" (פרוטוקול דיון מיום 13.07.23 עמוד 3 שורות 31-32. כמו כן ראו עמוד 2 שו' 3-4).

29. בסיכומיהם התייחסו לפיד לטבלאות שערכו, שבהן ריכזו מועדי כניסה ויציאה של אורי במשך שישה חודשים (10/2023 עד 3/2024) (מוצג 1 למוצגי לפיד), ואת זמן שהייתו באותם מועדים. מדובר ברישום ידני של לפיד, לכאורה על סמך הודעות של אורי, בזמן שהגיע ובעת שעזב:

ת: ברגע שהוא הגיע הביתה "אבא אני הגעתי הביתה" רשמתי, "אבא אני עכשיו יצאתי מהבית" לא משנה אם אבא או אמא. משנה השעה שהוא נכנס והשעה שהוא יוצא עם המצלמה.
ש: תחידד לי רק, זה נעשה על סמך טלפון שהוא מתקשר או על סמך המצלמה שראית.
ת: על סמך זה שהוא פיזית התקשר והיינו בבית.
ש: אז רשמתי את זה באיזשהו נייר?
ת: בלוח שנה. לוח שנה ובמקביל במחשב גם... (עמ' 12 שו' 17-22).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. אופן התייעוד כמתואר בעדותו של הנתבע, אינו משקף באופן מהימן את כל כניסותיו של אורי; הנתבע לא שלל בעדותו אפשרות שהיו "פספוסים" ושהרישום אינו כולל את כולל כניסותיו של אורי (עמוד 12 שו' 44; עמוד 13 שו' 7).

31. בעניין משך שהייתו על השביל, העיד אורי: "העמסה מהירה יכולה לקחת דקה, 2 וגם 20 דקות, תלוי במספר האובייקטים שיש לי להעמיס. יכול לקחת לי 2 דקות, שמתי קרטון ויצאתי, יכול להיות מספר פריטים שלוקחים יותר זמן" (עמוד 17 שו' 6-8).

32. בהליך משפטי קודם שהתנהל בין הצדדים [ה"ט 4514-10-22 ברנד נ' לפיד (01.12.22)], ניתן תוקף להסכמת הצדדים: "הבן אורי יהיה רשאי להעמיד את הרכב המשמש אותו בעבודתו לשם פריקה והעמסה של ציוד וזאת למשך 20 ד' בין השעות 16:00 לבין 21:00 פעם ביום כאשר במקרה של דרישה להזזת הרכב על ידי מי ממשפחת ברנד, יוזז הרכב תוך 5 דקות". לאחר פסק הדין ביקשו לפיד להאריך את זמני השהות ל-40 דקות. בנימוקי הבקשה צוין כך: "...במבחן המציאות ובעיקר בעונת החורף, זמן הפרידה (צ"ל: הפריקה – עמ"ב) וההעמסה שנקבע בהסכמת הצדדים אינו מספיק דיו ונדרשות עוד 20 דק' בכל יום, בכפוף להתחייבות ליציאה תוך 5 דקות בפעמים בהן תבקש המבקשת לצאת עם רכבה" (נספח 5 לתיק מוצגי התובעים).

33. מהחומר שלפניי, אני קובעת שתדירות השימוש שעושה אורי בשביל, לצורך פריקה וטעינה של סחורה היא כמעט יום יומית, לעיתים פעמיים ביום. משך השימוש יכול לנוע בין דקות ספורות עד 40 דקות.

עוצמת הפגיעה שנגרמת לברנד בעקבות חסימת השביל

34. אין חולק כי בעת שהרכב עומד על השביל נמנעת מברנד האפשרות לעבור על השביל באמצעות רכב; גם היכולת לנוע רגלית בזמן זה, מוגבלת באופן משמעותי; כך התרשמתי מתמונות ומסרטונים שהוגשו לתיק, וכן מעדותה של התובעת:

"הרכב פשוט צמוד במרווח של 2 – 3 ס"מ מהבית שלי, גם שער הולכי רגל וגם של הרכב, פשוט נצמד לגמרי לבית שלי, כפי שניתן לראות לא רואים את הבית שלי אפילו. הוא חוסם את כל שביל, זאת קבלת הפנים שלי כשאני חוזרת מהעבודה. אני צריכה להמתין שהוא יאסוף את כל הציוד שלי, צריכה לעשות רברס לכביש חד סטרי שלא יכולים להמתין עד שאורי יצא, זה גם רכב ארוך, צריכה להקיף את כל השכונה כדי לחזור לבית. מעבר לזה, גם בתור הולכת רגל אני צריכה להיתקל בזה. זה חזית הבית שלי... אנחנו בכלל לא קטנוניים. זה משפיע לי על אורח החיים. הם טוענים משהו לא נכון שזה לדקה או 2. אני לא רוצה כשאני חוזרת מהעבודה כשאני יוצאת ב-06:00 בבוקר את הדבר הזה מול הבית שלי. אין כבר שכנות טובה. זה לא מקובל. מעבר לזה, אם הבן שלי רוצה לצאת עם האופניים הוא לא יכול. אנחנו צריכים לסגור את הדלת של אורי כדי שנוכל לצאת. חברת שלי שבאות עם עגלות לא יכולות להיכנס... בכדי שהציוד יגיע, מגיעים ספקים. כמו שראינו, הם נכנסים חופשי לאורך כל שעות היום. אני חוזרת מהעבודה ופתאום מונח לי מארז של מזגנים ואני לא יכולה להיכנס. מעבר לחסימה ועניין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבטיחות של הילדים שלי שצריכים להסתובב עם אנשים שאני לא יודעת מי הם, יש את הנראות של הבית שלי שלפעמים נראה כמו מעברה עם כל הצינורות והמזגנים, הכל פשוט מונח שם" (עמוד 3 שו' 46 עד עמוד 4 שו' 17).

35. התובעת אינה מפריזה בתיאור הדברים. בחנתי את התמונות וצפיתי בסרטונים שהגישו הצדדים לתיק. בסרטונים אפשר להתרשם מהיקף החסימה בזמן שרכבו של אורי עומד על השביל, ובשל ציוד כגון מזגנים וסולמות, המוטל על השביל בזמן הפריקה והטעינה. בין היתר צפיתי בסרטון שאליו התייחסה ברנד בעדותה - בנה מוליך את אופניו בדרכו מביתו לכיוון הרחוב; מפלס דרכו ברווח הצר שבין הרכב המסחרי לבין החומה שמימין, הדלתות האחוריות של הרכב פתוחות ולצורך מעבר, נדרשת סגירת הדלת. צפיתי גם בסרטונים המתעדים את ברנד מגיעים לביתם, ונאלצים לעמוד עם רכבם ברחוב, בפתח הכניסה לחלקה, ולהמתין זמן לא מבוטל עד לפינוי השביל, תוך שהם גורמים סיכון למשתמשים בדרך. במקרים שבהם אורי לא נכח סמוך לרכבו, נדרשו ברנד לצפור, כדי שיגיע לפנות את רכבו מהשביל. זמן הפינוי של השביל אינו קצר; מדובר ברכב מסחרי גדול מידות (סוואנה), שרוחבו שני מטרים לערך, שנוסע בנסיעה איטית לאחור, בשביל שרוחבו 3.00 מטרים. גם ברנד נאלצים להסיע את רכבם לאחור לכיוון הכביש, כדי לפנות את המעבר לרכב המסחרי, שעה שזה מתמרן דרכו אט אט לכיוון היציאה לרחוב.

36. כפי שמסרו העד אורי והעדה ברנד וכפי שעולה מהסרטונים ומהתמונות - כחלק מפעילות העסק מגיעים לבית המשותף אנשים זרים, ספקים ועובדים שזהותם משתנה (עמוד 3 שו' 22-23, 32). בסרטונים ובתמונות שהגישו הצדדים צפיתי בצדדים שלישיים רבים המגיעים לבית המשותף כשהם מובילים סחורה. לעיתים מדובר בקרטון בודד או בציוד שנישא על ידי פלוני, כפי שהוצג בראיות לפיד, אך לרוב מדובר בסחורה המובלת בשביל המשותף, בעזרת עגלת משא ועגלת משטחים מסוגים שונים. צפיתי באדם המוביל עגלת משא ידנית עמוסה קרטונים גדולים, בחלקם זיהיתי מזגנים וציוד אחר. אותו אדם נכנס בגפו אל השביל דרך שער הפשפש שבהמשך לשער החשמלי, ופרק את הסחורה במחסן. באותו זמן חנתה המשאית ברחוב, מול השער החשמלי תוך חסימת הכניסה לבית המשותף. בסרטון אחר צפיתי בספק שמוביל קרטונים שמכילים מזגנים בעגלת משטחים ידנית, שאותם הוא פרק על השביל סמוך למחסן. במועד זה נכחו גם אורי ואדם נוסף (בחלק מהסרטונים נצפו הנתבעים). הספק ממתין עד לחתימתו של אורי על קבלת הסחורה, בתוך כך האדם השלישי מפנה קרטון - קרטון לתוך המחסן. גם בסרטון זה רואים את משאית הספק חונה ברחוב, תוך חסימת הכניסה לבית המשותף. לצד ראיותיהם של לפיד המדגימות כמות מועטה של קרטונים וציוד במחסן, הציגו ברנד תמונות של המחסן כשהוא עמוס סחורה, הנחזית כמזגנים (נספח 7 לתיק מוצגי ברנד).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. במכלול הראיות שוכנעתי בפגיעה הקניינית שנגרמת לברנד, בשל השימוש הפסול בשביל כמתואר לעיל; שימוש זה הוא פועל יוצא של הפרת התקנון המוסכם על ידי לפיד.

38. כידוע, זכות הקניין של בעל דירה בבית משותף מוגבלת, יחסית לזכות הקניין הקלאסית. משקלה עשוי להשתנות בהתאם לאינטרסים המתנגשים ולנסיבות העניין [יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף 45 (תשס"ז-1997); ע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (נבו 19.2.2012); ע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין (נבו 24.07.2014)].

39. החיים המשותפים בבית המשותף דורשים התחשבות הדדית של בעלי הדירות לצורך ביצוע פעולות יום-יומיות שעונות על הצרכים הלגיטימיים של כל בעל דירה ותואמות את ייעודו של הרכוש המשותף [ראו בעניין זה: רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, מח(5) 550 (1994)]. בהקשר זה, לא דומה העמדת רכב לצורך הורדה והעלאת נוסעים (או פריקת קניות מהסופרמרקט); להעמדת רכב לצורך העמסה ופריקה של סחורה. הפעולות הראשונות הן פעולות יום-יומיות אשר לפי כלל נמשכות רגעים בודדים ותואמות את ייעודו של השביל - דרך גישה לדירות הצדדים. אל מול זאת, העמדת רכב מסחרי או החנייתו על השביל לצורך פריקה וטעינה של סחורה בתדירות כמעט יום-יומית, עשויה להימשך זמן ארוך, לעיתים על ידי אנשים זרים, תוך שימוש בעזרים כגון עגלת משא או מלגזה - אין לומר כי שימוש זה תואם את ייעודו של השביל כשביל מעבר לדירות הצדדים. הדברים מקבלים משנה תוקף בנסיבות שבהן מדובר בדרך גישה בלעדית של ברנד לדירתם.

40. מחומר הראיות שמונח לפניי מצאתי שיש לאסור על לפיד שימוש בשביל המשותף לצורך פריקה וטעינה של סחורה דוגמת השימוש שעושה בנס אורי. שוכנעתי כי השימוש שעושה אורי בשביל המשותף מפריע לשגרת חייהם של ברנד, בעת שהם מבקשים לצאת מדירתם ולהיכנס אליה ופוגע בזכויותיהם הקנייניות באופן לא מידתי; מכאן שאין לראות בשימוש זה בשביל שימוש סביר.

41. עוד ראיתי לציין, הפסיקה הכירה בזכות למעבר במקרקעין זכות קניינית. בנסיבות מסוימות התלויות בין היתר בהיקפה ובאופייה של הזכות, אפשר שהיא תגבור על זכות קניינית אחרת (ראו: ע"א 700/88 אסטרסאחאן נ' בן-חורין פ"ד מ"ה(3) 720 (1991)). "לא הרי זכות המעבר לדירת מגורים (החייבת לאפשר מעבר יומיומי כדרך שימוש רגיל בדירה), כהרי זכות מעבר למחסן (אשר אפשר שתתייחס לשימוש מוגבל הרבה יותר, כמקובל ככלל לגבי מחסן). גם לא הרי זכות המעבר לדירת מגורים (שיכולה להיות בשטח צר יחסית על פי המקובל במעבר לדירה... כהרי זכות המעבר למקום חניה (שחייבת להיות רחבה דיה כדי לאפשר תמרון מכונית...)" [ראו: ע"א 2741/07 נובק נ' דנן (נבו 11.08.2011)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. במקרה דנן השביל נועד לאפשר מעבר לדירת מגוריהם של ברנד, בשונה למשל משביל המוביל למחסן. כאמור, לברנד אין גישה אחרת לדירתם, בין ברכב בין ברגל, אלא דרך השביל. אל מול זאת יש לזכור כי בשורה התחתונה, הודה הבן אורי בעדותו, שבחירתו להשתמש בדירת הוריו לצורך עסקו, מבוססת על שיקולים כלכליים ורצונו לחסוך בהוצאות הכרוכות בהשכרת מחסן לעסק שהוא מנהל (ראו סעיף 16 לעיל). עם כל הכבוד, אין מדובר בצורך או באילוץ שמציאות החיים מכתיבה; ובהתנגשות בין זכותם הקניינית של לפיד בשביל המשותף לבין זכות הבעלות הייחודית של ברנד בדירתם, ידם של לפיד על התחתונה.

43. המסקנה שאליה הגעתי בפרק זה, מתיישבת עם קביעתי למעלה, שיש לאסור על לפיד להמשיך להשתמש בדירתם כמחסן לצורך מסחרי-עסקי.

התביעה שכנגד

44. בתביעה שכנגד מבקשים לפיד לחייב את ברנד בסעדים שלהלן:

- א. להסיט ולהתאים את הפרגולה שמעל למרפסת דירתם, כך שלא תפלוש לשטחם וכן לפעול להסדרת ניקוז שימנע זליגת מים מהפרגולה לשטח לפיד.
- ב. להסיט צינור ניקוז מים ממרפסת דירת ברנד, כך שלא יעברו מים ולכלוך לשטח לפיד.
- ג. להשתתף בתחזוקה של השביל ושל השער החשמלי.

45. כאן המקום לציין כי בכל טענותיהם של לפיד בדבר פלישה או מעבר של מים לשטחם, הכוונה היא לחנייתם הנמצאת בסמוך לגבול שבין חלקות הצדדים (ראו תשריט בסעיף 5 לעיל).

לאחר בחינת טענות הצדדים, מצאתי שיש לדחות את התביעה שכנגד על כל חלקיה.

46. בפתח הדברים, יש לדחות את טענת לפיד לבנייה בניגוד לחוקי התכנון והבנייה - טענה שבירורה חורג מסמכויות המפקח על רישום המקרקעין (ראו פסיקה שאוזכרה בסעיף 19 לעיל). טענה זו אינה מופיעה בכתב התביעה שכנגד; ברנד התנגדו בסיכומיהם לבירורה, ויש לדחותה בשל הרחבת חזית.

יש לדחות את התביעה לשינוי הפרגולה והניקוז בדירת ברנד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. עדותו הראשית של הנתבע בקשר לכל רכיבי תביעתו, מחזיקה 12 שורות בפרוטוקול (עמוד 10 שורה 43 ועד עמוד 11 ש' 4):

"הפרגולה ממוקמת על כל המרפסת שלהם. כשאני אומר שלהם אני מתכוון לתובעים. על כל המרפסת של התובעים. יותר מכך, היא גולשת לכיוון החניה של האוטו שלי בצורה כזאת שהמים מהפרגולה, המים והלכלוך ויש שם עוד יחידות מיזוג של החדרים, שהכל יורד לכיוון החניה שלי והצמחייה, שזה גורם גם נזק וגם לכלוך. לפרגולה אין ניקוז, המים נופלים חופשי. לגבי ניקוז המרפסת, בעבר הניקוז של המרפסת של התובעים הייתה לכיוון החניה שלי, הם שינו את הכיוון של הניקוז לקיר הצפוני בגבול, ז"א בשטח שלהם בגבול של השטח שלנו בשער שמפריד בין החלקות, יותר בצד שלהם אבל המים שיורדים עם הלכלוך מהמרפסת ישר יוצאים לחלק הפרטי שלנו ולא לחלק המשותף. לאזור החניה. החניה זה חלק פרטי שלנו. זה עכשיו, הם עשו שיפוץ. בעבר המים היו לחניה שלי פרופר, היום הם שינו את הכיוון כדי שזה יישפך אליהם בתוך הבית, ממש קרוב לגבול של השער אבל המים מחלחלים לשטח החניה. מפנה לנספח 10, עמודים 144. בעמוד 144 את רואה את השער הלבן, הקטע הימני של השער אם את רואה צמחייה לאורך כל הקטע, זה צמחייה מהמים שבאים מאצלם. זה לא מהגשם, זה רק שם. השער הוא 5 מטר".

בעניין הפרגולה

48. מראיותיהם של לפיד, לרבות עדות הנתבע, חוות דעת המהנדס מטעמם, והתמונות שצירפו לתיק מוצגים, אני קובעת את הממצאים שלהלן:

א. הפרגולה נבנתה לפני שנים רבות על ידי הבעלים הקודמים של דירת ברנד (עמ' 14 ש' 33-36); קודם להגשת התביעה בעניין השביל, לפיד מעולם לא התלוננו בפני ברנד או בפני הבעלים הקודמים של דירתם בקשר לפרגולה (עמ' 14 ש' 42, 49; עמ' 15 ש' 1).
ב. הנתבע מאשר שמאז רכישתם דירתם בשנת 2021, ברנד לא עשו שינוי כלשהו במבנה הפיזי של הפרגולה (עמ' 14 ש' 38), וטוען באופן סתמי וללא כל ביסוס, שהשינוי הוא בכמות המים והלכלוך שזורמים לחניה: "הפרגולה הפיזית לא עשו שינוי אבל השינוי הוא במים שזורמים אלינו, בכלל. לא יודע מה קרה בשנתיים האחרונות. אולי הרכיבו את המזגנים" (עמ' 14 ש' 38-39).

ג. אין לפניי, ולו בדל ראיה, להוכחת "נזק" ו"לכלוך" שנגרמו לחניה של לפיד, מעבר לטענה בעלמא של הנתבע בעדותו.

ד. אין לפניי ולו תמונה אחת של רצפת החניה, אליה לפי הנטען מתנקזים המים מהפרגולה. בהקשר זה אציין שחניית לפיד אינה מקורה, וממילא היא חשופה למי גשמים.

ה. לפי חוות דעת המהנדס מטעם לפיד (נספח 8 לתיק מוצגי לפיד) עולה שלא גוף הפרגולה פולש לשטחם של לפיד אלא לוח הסנטף המקרה את הפרגולה "בולט מחוץ למסגרת הפרגולה בכ- 21 ס"מ", והיטלו האופקי פולש לשטח החניה של לפיד; שטח החריגה הכולל של הסנטף הוא 1.08 מ"ר. העומק המקסימלי של החריגה הוא 22 ס"מ. יש לדחות טענתם של לפיד להסגת גבול. בעלותם של לפיד בחלקים שהוצמדו לדירתם, לרבות החניה, אינה כוללת בעלות בחלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרום שמעליה [ראו: ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם פ"ד לד(2) 810, 807 (1980);
א. איזנשטיין בעמוד 127 בספרו שאוזכר לעיל].

בעניין ניקוז המרפסת

49. גם סעד זה יש לדחות. בחקירתו הנגדית אישר הנתבע שבעת הקמת הבית המשותף, נבנו שני צינורות שניקזו את המים משטח ברנד לחניית לפיד (עמ' 13 שו' 47-49). לדבריו, הם לא פנו בעבר לקבלן או לבעלים הקודמים של דירת ברנד, כדי לשנות מצב זה (עמ' 14 שו' 17-21); הנתבע מאשר שרק לאחר שברנד הגישו את התביעה נגדם בקשר לשביל, פנו אליהם לראשונה בעניין זה; ברנד נעתרו לדרישתם, ושינו את הניקוז, כך שהמים ממרפסתם נקוו בשטח הפרטי, ואולם לטענת לפיד, משם זרמו המים לחנייתם, ולכן יש להורות להם לשנות את הניקוז ולהביא להפסקת מצב זה.

50. כאמור, לא הוגשה אף לא תמונה אחת של רצפת החניה כמתבקש. כל שהגישו לפיד להוכחת טענתם לפגיעה לכאורה, הנגרמת מניקוז המים של מרפסת ברנד, הוא תמונה של "ירוקת" סמוך לשער הלבן של ברנד, המוצב בגבול חלקות הצדדים (נספח 10 לתיק מוצגי נתבעים). ודוק; התמונה אינה מדגימה את החניה של לפיד, הגם שביחס אליה הוגשה התביעה.

51. העיון בתמונה שאליה מפנה הנתבע בעדותו מקומם, בהקשר לחובת בעלי הדין ובאי כוחם הקבועה בתקנות 3(ב) ו-4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**). מדובר בתמונה אחת ויחידה שהגישו לפיד (נספח 10) אשר לגישתם מספיקה להוכחת טענתם ל"נזק ולכלוך" ברמה המצדיקה ליתן צו לביצוע שינויים בפרגולה ובניקוז המים של ברנד.

52. לסיכום חלק זה – לפיד לא הניחו לפניי בדל ראיה להוכחת טענותיהם. לא הוגשה אף לא תמונה אחת של החניה, כמתבקש וכמתחייב, בתביעה שבה נטען לנזק שנגרם לחניה. לפיד אף לא טרחו להוכיח את הקשר הסיבתי בין "הירוקת" לבין ברנד, למעט עדותו של הנתבע "זה לא מהגשם" (עמ' 11 שו' 1-4). בנסיבות אלו, לא עבר נטל הראיה לכתפיהם של ברנד ואיני נדרשת לבחינת טענותיהם בעניין זה.

יש לדחות את התביעה בעניין תחזוקת השביל והשער החשמלי

53. לפיד מבקשים להורות לברנד להשתתף בהוצאות התחזוקה של השביל והשער החשמלי. לפיד צירפו חשבונית בגין הדברה, לא לצורך שיפויים בהוצאה זו, אלא כדי לתמוך טענתם שהם היחידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנושאים לכאורה בתחזוקה של השביל. למען הסר ספק ייאמר כי לא שוכנעתי שמדובר בהוצאה לתחזוקת השביל המשותף.

54. לא נטען וממילא לא הוכח שהייתה אי פעם פנייה אל ברנד בעניין תחזוקת השביל, ואין לפניי טענה להוצאה קונקרטית שיש לחייב את ברנד להשתתף בהתאם לחלקם היחסי. בנסיבות אלו, לא מצאתי ליתן סעד כללי.

55. בקשר לשער החשמלי - ניתן פסק דין חלקי ביום 13.07.23 בקשר לתיקון ליקויים עתידיים בשער החשמלי. בכתב התביעה ביקשו לפיד להורות לברנד להשתתף בהוצאות החשמל של השער החשמלי. עניין זה נדון בדיון מיום 15.02.24 אך לא התגבש כל הסכם (בין היתר טענו לפיד כי מאז ומעולם נשאו בהוצאה זו, ולא התחשבנו עם בעלי הדירה הקודמים). לפיד לא הביאו ראיות בעניין זה ואף בסיכומיהם אין למצוא התייחסות לצריכת החשמל של השער, לפיכך יש לדחות את התביעה בקשר לסעד זה.

סיכום

מהטעמים שפורטו לעיל, אני מורה כדלקמן:

56. נאסר על לפיד או אחר מטעמם להשתמש בדירתם לצורך שימוש שאינו למטרת מגורים בלבד לרבות שימוש בדירה כמחסן לאחסון סחורה או ציוד לצרכים מסחריים או עסקיים.

57. ניתן צו מניעה האוסר על לפיד או אחר מטעמם להשתמש בשביל המשותף לפריקה ולטעינה של סחורה או ציוד לצרכים מסחריים או עסקיים.

58. ניתן צו מניעה האוסר על לפיד להחנות כלי רכב על השביל. העמדת רכב על השביל אפשרית לרגעים ספורים, כאשר יש ברכב נהג, לצורך העלאת אנשים או הורדתם. בהקשר זה יוזכר כי ללפיד חניה צמודה בהמשך לשביל.

59. בהינתן שמדובר בדרך גישה יחידה לדירת ברנד, ניתן צו מניעה האוסר כל שימוש בשביל המונע או מפריע או מגביל את המעבר בשביל, בין ברכב ובין רגלית. במקרים חריגים שבהם מתחייבת חסימת השביל לביצוע פעולה מסוימת (כגון: לצורך העברת רהיט כבד) ופעולה זו אינה ניתנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- לביצוע באמצעות שימוש של לפיד בחנייתם - יש לעדכן את ברנד מבעוד מועד, ולפעול באופן שיבטיח את פינוי השביל בהקדם האפשרי, תוך צמצום חסימת המעבר למינימום הנדרש.
60. על הצדדים לדאוג להשאיר את השביל נקי לאחר פעולות יום-יומיות שלכלכו את השביל (ראו פרוטוקול דיון מיום 15.02.24).
61. נאסר על הצדדים לפתוח את שער הכניסה לצדדי ג' לא קרואים, בין הולכי רגל ובין כלי רכב (ראו פרוטוקול דיון מיום 15.02.24).
62. נאסר על הצדדים לצלם את שטחו הפרטי של הצד שכנגד באמצעות מצלמות המותקנות ברחבי הבית המשותף (ראו פרוטוקול דיון מיום 15.02.24).
63. לא נעלמו מעיני טענותיהם הנוספות של לפיד בסיכומיהם, ואולם לנוכח קביעותיי לעיל, לא מצאתי שיש להידרש אליהן.

הוצאות ההליך

64. בהתאם לברירת המחדל הקבועה בתקנה 152 לתקנות, יש לפסוק הוצאות זולת אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות. סכום ההוצאות ייקבע בהתאם לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות בהוצאת הסכומים המבוקשים לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 **מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית**, פ"ד ס(1) 600, 618 (2005)]. בתקנה 155 לתקנות נקבע כי פירוט ההוצאות באופן מפורש וצירוף אסמכתאות הן תנאי לפסיקת הוצאות משפט. ככלל, סכום שכר טרחת עורך דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000.
65. בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק ובפסיקה, ולאחר שנתתי דעתי בין היתר, לדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, למשאבים שהושקעו, לסעדים שנתבעו ולאילו שנפסקו, לסכום ההוצאות שהתבקש ולאסמכתאות שהוצגו, אני מחייבת את לפיד יחד ולחוד בהוצאות ברנד בהליך בסך 23,985 ש"ח. הסכום ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/194/2023, 8/319/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. שוכנעתי כי אלמלא היו ברנד מגישים תביעתם בעניין השביל, לא הייתה ללפיד טענה או תלונה בקשר לפרגולה ולניקוז - אלו קיימים עשרות שנים; התביעה בקשר אליהם נוצרה יש מאין, כתגובה לתביעה נגדם. במהלך ניהול ההליך לא התאמצו לפיד להסתיר את המניע להגשת תביעתם. כך בין היתר אמר הנתבע באופן מתריס בעדותו: "חיינו הרבה שנים בלי בעיות. ב-3 השנים האחרונות התחילו בעיות, התחלנו לקבל הטרדות והחלטנו להגיב בצורה כזו". לשאלת ברנד: "אז אתה אומר שהטענה היא כדי להגיב אליהם" השיב הנתבע: "חיינו עם זה ככה הרבה שנים ועכשיו זה מפריע לנו" (עמ' 14 שו' 32).

מזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ו' בטבת תשפ"ה, 06 בינואר 2025, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיִּדָּן בִּלּוֹם
מפקחת על רישום מקרקעין